



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1453/2015/CA1

///raná, 9 de febrero de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**CHICHIZOLA, NORBERTO HERNAN**
CONTRA AFIP SOBRE ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD", Expte. N° FPA 1453/2015/CA1,
provenientes del Juzgado Federal N°2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que estos actuados son traídos a consideración de este Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 202/221 vta. por la parte demandada, contra la sentencia de fs. 194/199 vta. que rechaza el recurso interpuesto y confirma la resolución apelada, con costas al apelante, y regula honorarios.

A fs. 226/228 vta. la parte actora contesta el traslado corrido y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 230 vta.

II- a) Que la parte demandada sostiene que se encuentran cumplimentados los recaudos y condiciones para la procedencia formal del remedio intentado. Sustentan el recurso extraordinario en la existencia de cuestión federal, atento a que se ha declarado la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del de Régimen de impuesto a las Ganancias contemplado en los arts. 1, 2, 79 inc. c) y concordantes de la ley 206285 y de la resolución 2437/2008 de la AFIP. Seguidamente, alega que la sentencia dictada es arbitraria toda vez que se funda en errónea interpretación de los hechos de la causa; y agrega que la relevancia de la cuestión excede el interés particular y



configura un supuesto de gravedad institucional. Por todo ello, solicita que se conceda el recurso interpuesto y que, oportunamente, se revoque la sentencia dictada.

b) Que la parte actora contesta el traslado corrido y solicita, asimismo, que se ordene la formación de incidente para ejecutar la sentencia y que se fije el tipo de caución que deberá prestar.

III- a) Que la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

b) Que en cuanto a la cuestión federal invocada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, habiéndose declarado la inconstitucionalidad de una norma, por lo que se encuentran configurados supuestos de cuestión federal simple y de cuestión federal compleja directa, que justifican la admisión del remedio interesado.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1453/2015/CA1

c) Que, en lo relativo a la arbitrariedad planteada, corresponde tener presente que la doctrina sobre arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con el alcance atribuido por el a-quo, pues son inhábiles para lograr la apertura del recurso extraordinario las objeciones que sólo traducen las divergencias del recurrente con el criterio de valoración y la solución final adoptadas en la sentencia que concluyó en el rechazo de la pretensión de los actores (Fallos 316:420, 308:198, entre otros).

Este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN que "... la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto, y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Por otra parte, respecto de la alegada deficiencia de fundamentación, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" (Fallos 300:300). También que la Excma.



Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

d) Que, finalmente, cabe destacar que tampoco nos encontramos en presencia de la gravedad institucional alegada a fin de habilitar el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto a que los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas." (Conf. "El Recurso Extraordinario Federal- Teoría y Técnica", Abeledo - Perrot, págs. 281/282).

IV- Que en cuanto al pedido formulado por la parte actora, corresponde que, a partir de la notificación de la presente, se pongan los autos en Secretaría por el término





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1453/2015/CA1

de ley a fin de que esa parte extraiga las copias para certificar que considere; debiendo calificarse en su oportunidad la fianza pertinente.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por los representantes del Estado Nacional por las razones de arbitrariedad y gravedad institucional.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y a la cuestión federal compleja directa, y en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 del CPCCN).

Hacer saber a la actora lo establecido en el Considerando IV-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

